

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7577/2548

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครปฐม

นายศิริ แก้วดวงเล็ก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ศาลในการลงโทษริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้ใช้ในการกระทำความผิด แต่ศาลจะพิพากษาหรือสั่งเองโดยโจทก์มิได้ฟ้องหรือมีคำขอมาในฟ้องหาได้ไม่ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2545 เวลากลางวัน จำเลยขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5965 สมุทรสาคร ซึ่งมี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และเพลาที่ 3 เป็นเพลาคู่ ใ้ย่างคู่ ซึ่งผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยความสะดวกทางหลวงสัมปทาน ประกาศให้น้ำหนักยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดไม่เกิน 21,000 กิโลกรัม บรรทุกดินมีน้ำหนักยานพาหนะและน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดรวม 43,300 กิโลกรัม ซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ 22,000 กิโลกรัม แล่นไปตามถนนสายเพชรเกษม อันเป็นทางหลวงแผ่นดิน เป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวโดยกฎหมาย เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อม

ด้วยรถยนต์บรรทุกสิบล้อดังกล่าวซึ่งจำเลยใช้กระทำความผิดเป็นของกลาง ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 61, 73

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ.2535 มาตรา 61, 73 จำคุก 3 เดือน วรรคหนึ่ง วรรคสอง หมายเลข
ทะเบียน 80 - 5965 สมุทรสาคร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1)

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า การที่ศาลมีคำสั่งให้บรรณคดีบรรทุกสิบล้อ
หมายเลขทะเบียน 80 - 5965 สมุทรสาคร เป็นการพิพากษาเกินคำขอ ไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง นั้น เห็นว่า
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ศาลในการลงโทษ
บรรณคดีซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้ในกระทำความผิดแต่ศาลจะพิพากษาหรือ
สั่งเองโดยโจทก์มิได้ฟ้องหรือมีคำขอมาในฟ้องหาได้ไม่ เพราะต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้
พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง เมื่อคดีนี้โจทก์มิได้มีคำขอให้รับ
บรรณคดีบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5965 สมุทรสาคร ศาลจึงพิพากษา

หรือสั่งริบรยณฑ์คั่นดังกล่าวไม่ได้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาล
ล่างทั้งสองให้ริบรยณฑ์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5965 สมุทรสาคร
ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่บริบูรณ์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 5965
สมุทรสาคร นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(สมศักดิ์ เนตรมัย-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-สุรศักดิ์ สุวรรณประกร)

แหล่งที่มา เติบโตขึ้นที่ตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาริบรธนต์ของกลางโดยโจทก์มิได้มีคำขอ แม้จะเป็นการไม่ชอบด้วยด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง แต่จำเลยมิได้ฎีกา พนักงานอัยการโจทก์กลับยื่นฎีกา ซึ่งไม่น่าจะยื่นฎีกาได้ เพราะคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 สมประโยชน์ของโจทก์โดยได้พิพากษาให้ตามที่โจทก์ฟ้อง ย่อมไม่มีข้อโต้แย้งคัดค้านอีกต่อไป ไพโรจน์ วายุภาพ